

1500682-17.2022.8.26.0063

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME BECKER ATHERINO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... foi preso e solto pela Justiça por furto de fios, e que ele com certeza esta come tendo vários destes furtos de fios em repartições públicas e residências de Igarau do Tietê, e se for novamente solto ira cometer novos furtos pondo em risco a Ordem Publica, além disto Fábio tem vários antecedentes criminais. Que esclarece que Fábio ficou alterado antes de ser dada a voz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

1ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita-SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500682-17.2022.8.26.0063

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172284/2022 - 01º D.P. JAÚ, 25765831 - 01º D.P. JAÚ, 2172284 - DEL.POL.IGARACU DO TIETE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO DANIEL NOGUEIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME BECKER ATHERINO

Vistos.

FABIO DANIEL NOGUEIRA, qualificado nos autos foi denunciado pelo Ministério Público pela pratica dos crimes tipificados no artigo art. 155, §§ 1º (repouso noturno) e 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal.

Homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva na decisão de fls.44/48.

Recebida a denúncia em 01/07/2022 (fls. 85/86).

Réu citado à fl.106 e apresentou a defesa preliminar na fl.111.

Nesta data, em audiência de instrução, debates e julgamento, colheu-se o depoimento da representante da vítima e de duas testemunhas comuns. Na mesma ocasião procedeu-se o interrogatório do réu.

As partes apresentaram suas alegações finais conforme mídia anexa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra à denúncia que no dia 26 de junho de 2022, por volta das 19 horas e 33 minutos, na Avenida José Michel Mucare, nº 750, Centro, na cidade de Igarapu do Tietê, comarca de Barra Bonita, FÁBIO DANIEL NOGUEIRA, subtraiu para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) cano de PVC, com 1 metro, de 3 polegadas, marca Tigre; 01 (um) registro de metal para cano, com 3 polegadas, avaliados em R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima Prefeitura Municipal de Igarapu do Tietê.

Segundo se apurou o denunciado arrombou o portão do Ginásio Central Antônio Varasquim, adentrou ao local e subtraiu os bens descritos.

Os autos vieram instruídos pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls.07/09), auto de exibição/apreensão (fl.11), fotografias (fls.17/19), auto de avaliação (fl.55), relatório final (fls.56/60), laudo pericial vistoria em local (fls.97/102) e a prova oral colhida.

Em solo policial, a testemunha Clarivaldo Francisco, neste ato representando a Prefeitura Municipal de Igarapu do Tietê, disse que "se trata de Guarda Patrimonial do Mun. de Igarapu do Tietê, estando fazendo as rondas perceberam que o portão do ginásio do centro de nome Antônio Varasquim, estava arrombado e viu o autor pessoa que já conhece, pois já adentrou outras vezes no ginásio e costuma cometer furtos de fios em residências e repartições públicas de Igarapu do Tietê, saindo do interior do ginásio com um carrinho velho de bebê levando algo dentro daquele carrinho, diante disto acionamos a policia militar, que de imediato saiu em busca e perseguição depois de descrever que estava com um carrinho de bebê e suas características físicas, o detendo de posse de um cano de água com um registro de ferro, que reconhece sem sobra de duvidas o capturado Fábio Daniel Nogueira como sendo a pessoa que saiu com o carrinho de bebê das dependências do ginásio de esportes com a porta arrombada, bem como o cano da água e o registro pertence ao ginásio ficando este cano e este registro perto do campo sintético, perto da piscina, tendo este sido retirado do local pelo autor Fábio. Que esclarece que Fábio já adentrou varias vezes no Ginásio, sem nada levar, e que ele costuma cometer furtos em Igarapu do Tietê e tem inúmeros antecedentes criminais, inclusive há alguns dias foi preso por furto de fios e solto pela Justiça, e que segundo o depoente se Fábio for solto ira cometer novos delitos pondo em risco a Ordem Pública. Que esclarece que o carrinho de bebê que Fábio levava cano de água com o registo era velhos e não foi apreendido sendo deixado no local pela policia militar".

Em juízo a testemunha Marco Antônio Francisco, substituído no despacho de fl.133, neste ato representando a Prefeitura Municipal de Igarapu do Tietê, relatou que dias antes o prédio vinha sendo furado; que furtaram toda a fiação; que intensificaram a ronda no prédio; que passou próximo ao local e viu o rapaz saindo do local com um carrinho de bebê; que havia uma peça, o cano nesse carrinho; que acionou a polícia militar que abordou o individuo; que não se recorda a hora exata, mas sabe dizer que foi no período noturno; que o ginásio estava fechado em decorrência do furto dos vias; que ele entrou pelo portão; que no fundo do ginásio há um campo sintético que funciona até o período noturno; que passou e viu ele saindo de dentro; que o portão estava fechado no dia, mas ele abriu o portão; que não se recorda como ele abriu o portão; que houve arrombamento no local onde a peça ficava; que o portão estava arrombada; que não se recorda se havia cadeado; que conhecia o réu de vista pois dias anteriores ele havia sido preso por furto de fios em um posto de saúde; que o viu na viatura, mas não o tinha visto anteriormente; que quando viu o acusado estava próximo ao portão de saída, uns cinco metros antes do portão; que quando a abordagem foi feita havia também um registro acoplado ao cano; que não se recorda de haver objetos de reciclagem; que foi aproximadamente por volta de sete e trinta e três da noite; que a polícia militar abordou o réu já na rua.

Em sede administrativa, a testemunha Paulo Cesar de Almeida, policial militar, explanou que "se trata de policial militar lotado no Mun. de Igarapu do Tietê e estando efetuando o patrulhamento pela área central, foram solicitados pela Guarda Municipal de Igarapu do Tietê que durante a ronda que eles faziam no ginásio de esportes Antônio Varasquim momento em que avistaram um indivíduo magro alto,

saindo o interior do local com um carrinho de bebê, suspeitando da situação pelo fato de terem muitos furtos de fios em repartições públicas, e verificaram que o portão estavam estourado e acompanhado o rapaz com o carrinho acionaram o condutor e depoente de pronto começaram a efetuar a perseguição e busca e lograram a encontrar este indivíduo com o carrinho e no interior desta carrinho havia um cano de água de cerca de três polegadas com um registro de metal e conheceram o autor, pois é notório cometedor de furtos, e já foi preso a cerca de uma semana por furto de fios no posto de saúde, e libertado pela Justiça, e perguntaram sobre o cano o autor disse que havia achado este objeto, sendo que o guarda municipal reconheceu sem duvida o autor, como sendo o indivíduo que viu saindo das dependências do ginásio com o carrinho e o cano de água com o registro como sendo que foi tirado do interior do ginásio, que diante do fato o condutor e depoente efetuou a voz de prisão no autor identificado como seno Fábio Daniel Nogueira o apresentando a Autoridade Policial de Plantão na Central de Polícia Judiciária de Jau. Que o autor Fábio como já dito foi preso e solto pela Justiça por furto de fios, e que ele com certeza esta come tendo vários destes furtos de fios em repartições públicas e residências de Igarapu do Tietê, e se for novamente solto ira cometer novos furtos pondo em risco a Ordem Publica, além disto Fábio tem vários antecedentes criminais. Que esclarece que Fábio ficou alterado antes de ser dada a voz de prisão, dizendo que não furtou e com receio de fuga foi necessário o uso de algemas para o apresentar nesta Delegacia de Polícia. Que informa que o carrinho que Fábio levava o cano de água com o registro é velho não sendo apresentado e deixado no local ”.

Em audiência, a testemunha Paulo Cesar de Almeida, policial militar, contou que estava de serviço pela área central; que receberam denuncia da guarda municipal que fazia um ronda próximo ao ginásio de esportes; que estava ocorrendo vários furtos de fios na cidade; que eles avistaram um indivíduo magro e alto com um carrinho de bebê saindo do local; que os guardas o acompanharam e o depoente o abordou; que indagaram o réu sobre o cano e o registro; que o réu disse que catava reciclagem e os havia achado no lixo; que foram ao local e viram que o cano e o registro fazia parte do sistema da piscina; que o protão estava todo danificado; que o acusado foi preso dias antes por furtar fios de um posto de saúde; que o réu é de Jaú e o depoente não o conhecia; que localizou o acusado no período noturno, após as vinte horas da noite; que o portão do local onde foi feito o furto estava todo danificado; que o local onde fica guardado o material é dentro do local; que o portão estourado é o indicado pelo advogado de defesa em foto mostrada em audiência.

Em fase inquisitiva o réu Fabio Daniel Nogueira dissertou que “Ginásio de Esportes, momento que inesperadamente foi abordado pela policia militar, e mandaram o interrogado ar quieto e o jogaram no interior da viatura depois de ter o algemado, que esclarece que estava com carregando reciclagem no carrinho de bebê de sua filha, e que antes de ser abordado encontrou um cano de água na rua, e o colocou no carrinho. Que nega que tenha invadido o ginásio de esportes e furtado aquele cano, que tem antecedentes mas deve a Justiça e esta com medida cautelar de um furto que cometeu há alguns dias Que sofreu violência por parte da policia militar levando na sala da policia militar um soco no peito, sem ter feito nada e algemado, que não sabe o nome do policial militar que o agrediu foi o policial militar que apresentou a ocorrência Paulo César. Que não poderia ter arrombando a porta do ginásio, pois não tem ferramentas nenhuma para isto”.

Em audiência o réu Fabio Daniel Nogueira afirmou que tem vinte e quatro anos; que é casado; que tem duas filhas de nove meses e outra de dois anos e oito meses; que trabalhava com reciclagem quando foi preso; que ganha por volta de oitocentos reais por mês; que sua esposa fazia bicos; que estudou até o ano do ensino médio; que tem o apelido de “Fabinho”; que já foi processado; que tem conhecimento da acusação. Quanto aos fatos alegou que já foi processado por outros delitos e sempre assumiu seus atos; que nesse caso não roubou; que estava pegando reciclagem, no horário que a juíza estipulou, pois havia saído na audiência de custodia; que eram sete horas da noite; que poderia ficar a rua até dez horas da noite; que passou e perto do campo municipal achou o registro guardado dentro de uma lata de reciclagem no meio

da cidade; que achou no quarteirão debaixo o campo municipal; que estava com o carrinho de sua filha com bastante reciclagem dentro; que acredita que foi abordado por conta do furto anterior; que estava sendo ameaçado; que lhe disseram que queriam lhe pegar depois das dez horas da noite; que não tinha ferramentas; que perdeu as ferramentas na audiência de custódia anterior e por isso não teria como arrombar o portão.

Como se vê, a versão do acusado resultou isolada nos autos. O réu não trouxe aos autos qualquer testemunha que confirmasse sua versão.

A testemunha Marco Antonio confirmou que, como guarda municipal, realizou rondas nas proximidades do ginásio de esportes, momento em que visualizou o acusado saindo do interior do local, cerca de cinco metros antes do portão de acesso, momento em que acionou a polícia militar, que abordou o acusado posteriormente, já na rua. Por sua vez, o policial militar, Paulo Cesar, confirmou, também, que foi acionado pela guarda municipal que flagrou o acusado deixando o local com um carrinho de bebê. Após abordarem o réu, verificaram que no carrinho havia o cano e o registro subtraídos do interior do estabelecimento público.

Ademais, não há nos autos quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira diversa da descrita na denúncia. Ademais a testemunha foi categórica ao apontar o réu como autor, visto que no dia dos fatos o viu saindo do ginásio com um carrinho de bebe, o qual levava os objetos furtados.

Afirmar que o guarda municipal e o policial militar incriminaram o acusado pois ele teria sido preso anteriormente beira a irresponsabilidade. É imputar um delito a esses agentes por terem realizado o seu múnus público. Não há sequer prova de que participaram da prisão anterior.

O furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem. Cuida-se de crime material, somente se consuma com a efetiva diminuição patrimonial da vítima.

No Brasil, a teoria adotada atualmente para determinar o momento da consumação do crime de furto, é a teoria do amotio. Na qual foi criada pelo italiano Francesco Carrara, e sustenta que o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ou seja, a coisa deixa de integrar a posse da vítima para ingressar na posse do agente. Além de que, como já afirmado, é suficiente que se efetiva a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior.

Ressalta-se, ainda, que o delito foi consumado, uma vez que o réu levou consigo 01 (um) cano de PVC, com 1 metro, de 03 polegadas, marca Tigre; 01 (um) registro de metal para cano, com 03 polegadas, avaliados em R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Destaco que a qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, restou devidamente demonstrada não apenas pelas idôneas palavras da vítima, como também pelo laudo pericial (fls.146/153) que foi claro ao demonstrar que para ingressar no local foi necessário o rompimento do portão que guardava o local. Não obstante, ambas as testemunhas confirmaram que o portão estava danificado. É compreensível a confusão do policial em relação aos portões mencionados, mas isso não retira o crédito de suas palavras e do próprio laudo elaborado.

Necessário sopesar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), estabeleceu que a causa de aumento de pena do furto noturno, não incide na forma qualificada do crime.

Entretanto, o ministro relator dos recursos repetitivos, João Otávio de Noronha, ressaltou que a possibilidade de valoração do horário noturno na primeira fase da dosimetria não integra a tese vinculante no recurso repetitivo, pois "a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador, na confecção da primeira etapa da dosimetria penal, é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais".

"Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria

calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto" (Tema repetitivo 1087. Terceira Seção. STJ.). Assim, porque comprovada a prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do requerido, por infração ao disposto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I do Código Penal. Passo, agora, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento ao que estabelece o artigo 59 do Código Penal, não verifico circunstâncias judiciais a serem consideradas. Entretanto, conforme explanado acima, embora seja reconhecida a inaplicabilidade da causa de aumento do furto noturno na forma qualificada do delito, é manifestamente mais grave o furto qualificado cometido à noite, devendo ser considerada para valorar negativamente as circunstâncias do delito, como circunstância judicial. Ademais, a culpabilidade é extraordinária ao tipo penal. Isso porque o acusado subtraiu bem público pertencente ao município. Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu possui duas condenações caracterizadoras de reincidência específica (Autos nº 0007419-77.2019.8.26.0302 (0005704-68.2017.8.26.0302) fl.140; Autos nº 0014943-51.2017.8.26.0026 (0004913-02.2017.8.26.0302) fls.140/141), dessa forma, aumento 1/6 em decorrência da agravante restante, fixando assim a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não reconheço causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Dessa forma, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Inexistindo elementos suficientes para reconhecer a capacidade financeira do réu, fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, ante a gravidade do delito cometido, visto que se trata de crime grave e de extrema reprovabilidade. Ademais, o acusado possui reincidência específica. Sendo assim a fixação de regime mais brando não seria suficiente para reprimir a prática do delito. O quantum da pena aplicada também impossibilita a fixação de regime mais brando.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (artigo 44, do Código Penal). Ademais, trata-se de réu que possui reincidência. Ausentes, de igual modo, os requisitos do artigo 77, do Código Penal. Deixo, assim, de conceder o sursis ao apenado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu FABIO DANIEL NOGUEIRA, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento do pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, por infração ao disposto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I do Código Penal.

Considerando as condições determinantes para a concretização de sua prisão em flagrante e de sua posterior conversão em preventiva, o réu não poderá recorrer em liberdade.

Custas pelo condenado, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/03, ressalvada a gratuidade da Justiça.

Fixo os honorários advocatícios em 70% da tabela, expedindo-se o necessário desde logo e ficando o restante a ser apreciado quando do trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, (i) intime-se o réu para o pagamento da pena de multa; (ii) expeça-se a guia de execução definitiva; (iii) expeça-se ofício ao IIRGD e ao TRE.

P.I.C.

Barra Bonita, 22 de novembro de 2022.

MARGEM DIREITA